**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

# CONVENTION DE PORTAGE SALARIAL N°224_baae6

*Entre les soussignés :*

---

**Kiwee**

128 Rue La Boétie, Bureau 46, 75008 Paris

SIREN : 919 602 011

URSSAF : 117 15717687

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 € représentée par Monsieur POCACHARD Cyril, Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris conformément aux dispositions de l'article L 1254-24 du Code du Travail

Ci-après désignée « La Société de Portage »

D'une part,

*Et :*

---

Monsieur RIMLINGER Fabrice demeurant au 54 Rue de la République, 13002 Marseille, France

Né le 25/12/1970 à Strasbourg, (France)

De nationalité Française

Dont le numéro de sécurité sociale est : 1701267482621 95

Ci-après désigné « le Consultant » ou « Salarié Porté »

D'autre part,

*Après avoir préalablement exposé que :*

---

La Société de Portage Kiwee exerce conformément aux dispositions de l'article 1254-24 du Code du Travail à titre exclusif l'activité de Portage Salarial et relève de la Convention Collective Nationale des Salariés en Portage Salarial (IDCC 3219). A ce titre, elle permet à toute personne souhaitant exercer une activité indépendante de développer son activité sous un statut Salarié.

La Société de Portage Kiwee a souscrit une garantie financière conformément aux dispositions de l'article 1254- 26 du Code du Travail consentie par la société d'assurance AXA France IARD sous le numéro de Contrat 11051119504 couvrant les salaires, leurs accessoires et indemnités, ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et les remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

L.244-8 du Code de la Sécurité sociale et ce en cas de défaillance de l'entreprise de portage salarial.
La Société de Portage Kiwee a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle consentie par la Compagnie Beazley Insurance Designated Activity Company, 1 rue Saint-Georges 75009 Paris - RCS Paris 848 899 225 sous le numéro de police BFR/907023, couvrant les dommages causés pendant l'exécution des Prestations.
La responsabilité Civile Professionnelle est offerte pour le Salarié Porté.

Le Consultant est un professionnel autonome ayant une expertise dans son domaine d'activité. Il souhaite développer son activité professionnelle dans le cadre légal du Portage Salarial et ainsi bénéficier du dispositif de Portage Salarial de Kiwee notamment pour la gestion administrative et comptable de ses missions.
A la date de la signature de la présente convention, le Consultant déclare disposer au minimum d'une qualification professionnelle de niveau III (Bac+ 2) ou posséder une expérience professionnelle confirmée d'au moins 3 ans dans le même secteur d'activité dans les domaines suivants :

- PMO Governance
- Programme Management
- Project Delivery Assurance
- Change Management
- Project Team Coaching
- Stakeholder Management
- Risk and Issue Management
- Executive Reporting
- Steering Committee Support
- Process Standardisation
- Operational Excellence
- Continuous Improvement
- Portfolio Management
- Post-Acquisition Integration
- MS Project - Jira - Power BI - Tableau

Le Consultant déclare avoir l'autonomie suffisante pour prendre des décisions qui relèvent de son domaine de compétence. Il est autonome dans sa prospection commerciale et dans la réalisation de ces interventions.
Il est capable de démarcher les Entreprises Clientes de son choix, déterminer avec elles les termes et l'étendue de ses Prestations, négocier leur prix, organiser son emploi du temps pour la réalisation de ses Prestations en répartissant ses temps de travail et de repos.

La présente Convention a pour objet de déterminer le cadre, les modalités de fonctionnement des relations et les obligations mutuelles entre Kiwee et le Consultant dans le cadre de la mise en place de l'activité de Portage Salarial avant l'exécution de toute Prestation.

C'est dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-380 du 02 avril 2015 relative au portage salarial que la présente Convention en Portage Salarial a été conclue.

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

*Il a été convenu ce qui suit :*

---

**INTERVENTIONS ET LIAISONS CONTRACTUELLES**

Le Consultant a notamment pour activité d'effectuer des missions auprès de ses Clients afin de répondre à leurs besoins ponctuels en conseil en stratégie, en management de transition, en gestion de projets, en formation, en expertise et assistance technique, etc. relevant de ses compétences ci-avant précisées.
Les Clients du Consultant peuvent être aussi bien des entreprises, des collectivités locales, des administrations, des organismes à but non lucratif et des organismes internationaux.

Les éléments négociés par le Consultant et son Client seront détaillés dans un Contrat de Prestation en Portage Salarial qui devra être signé entre la Société de Portage Kiwee, après étude et vérification, le Salarié Porté et l'Entreprise Cliente préalablement à la première Prestation.
La présente Convention ne constitue pas un Contrat de Travail.

Le Consultant sera employé de la Société de Portage Salarial Kiwee et aura la qualité de « Salarié Porté » à l'issue de la signature d'un Contrat de Travail en Portage Salarial à Durée Déterminée ou Indéterminée conclu entre le Consultant et Kiwee après la signature par l'ensemble des Parties du Contrat de Prestation.
Le Contrat de Travail en Portage Salarial précisera la qualification du Consultant, le cadre de ses interventions définies dans le Contrat de Prestation, les conditions de la rémunération, et la durée du travail.

En l'absence de Contrat de Travail en Portage Salarial signé avec Kiwee, la Prestation ne pourra pas être réalisée dans le cadre de sa gestion.

**DURÉE DE LA CONVENTION**

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 05/06/2026.
Chaque Partie peut mettre fin à la présente Convention par tout moyen écrit en respectant un préavis d'une journée.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée par le Consultant peu importe les causes de la résiliation.
Les conditions stipulées dans la présente Convention ne s'opposent en aucune manière au Contrat de Travail dont les conditions d'échéance prévalent sur celles de la présente.

Aussi aucune résiliation ne sera possible si le Consultant est lié à la Société de Portage Kiwee par un Contrat de Travail en Portage Salarial en cours.

**OBLIGATIONS DU CONSULTANT**

1. **Démarche Commerciale**

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

Le Consultant doit assurer une prospection commerciale régulière.
Il a seul la charge de la recherche de ses missions pour lesquelles il est compétent en termes de formation et d'expérience professionnelle. Il ne peut pas exiger de Kiwee la fourniture de Clients ou de Prestations.
Il définit directement avec ses Clients son offre commerciale, les conditions de réalisation de sa Prestation, sa durée, son prix ainsi que les modalités de paiement.
Kiwee pourra accompagner le Consultant dans ses démarches sur demande et ce dernier pourra communiquer sur ses liens d'affiliation avec Kiwee pour l'aider dans sa prospection durant la durée de la Convention.
Le Consultant est l'unique propriétaire et apporteur de sa Clientèle. Il n'est investi d'aucun pouvoir pour engager d'une quelconque manière Kiwee.

## 2. Prestation

Chaque Prestation négociée en Portage Salarial, doit respecter les conditions établies :

- Avoir pour objet l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise Cliente, ou pour une Prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas
- Ne pas avoir pour objet de :
    - Remplacer un Salarié Gréviste
    - De faire effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie prévue à l'article L. 4154-1 du Code du Travail sauf si l'autorité administrative autoriser une dérogation à cette interdiction
    - D'effectuer des Prestations de services à la personne (garde d'enfant, travaux ménagers, soutien scolaire, jardinage chez un particulier…détaillées à l'article L.7231-1 du Code du Travail)
- Détailler toutes les conditions d'exécution de celle-ci validées avec le Client
- Être limitée à 3 ans
- Définir un prix qui puisse permettre à l'Entreprise de Portage Salarial de verser la rémunération minimale fixée par la convention collective au Salarié Porté (correspondant à un TJM minimum de 270 HT par jour)
- Concerner seulement les activités entrant dans le champ d'activité de l'Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle souscrite par Kiwee.

Le Salarié Porté aura pris connaissance des activités en Portage Salarial couvertes par l'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par la Société de Portage Kiwee se trouvant dans la bibliothèque du Portail Kiwee accessible à chaque Salarié Porté.
Il s'engage, après vérification de sa part, à n'intervenir que dans le champ des activités couvertes.
A défaut d'information écrite du Salarié Porté, les missions confiées sont considérées comme couvertes par son assurance Responsabilité Civile Professionnelle et la responsabilité de la Société de Portage ne saurait être recherchée en conséquence.

Le Salarié Porté exécutera, sous sa seule responsabilité, chaque Prestation conformément aux conditions négociées avec son Client. Il s'engage à les mener jusqu'à leur terme, sauf cas de force majeure.
Le Salarié Porté doit informer la Société de Portage Salarial Kiwee si les missions qui lui sont confiées contiennent des travaux dangereux ou pénibles, une exposition à risque ou nécessitent un suivi médical spécifique.
A défaut d'information par le Salarié Porté à la Société de Portage Salarial Kiwee, les parties considèrent expressément que les missions confiées au Salarié Porté dans les conditions qu'il a lui-même négociées, ne contiennent pas des travaux dangereux ou pénible, ni d'exposition à des risques, ni ne nécessitent un suivi médical spécifique.

Le Salarié Porté doit informer la Société Kiwee des déplacements qui lui sont demandés dans le cadre des missions qui lui sont confiées en justifiant ceux-ci par un document émanant de son Client.
Le Salarié Porté devra préciser à la Société dans quelle partie du monde il se déplace (France métropolitaine & DOM / TOM / Pays UE ou EEE ou Suisse / autres pays ou partie du monde), au minimum 2 semaines avant le déplacement effectif afin que la société Kiwee puisse vérifier les conditions d'assurances et de voyage.
A défaut d'information par le Salarié Porté, la Société Kiwee considère que le Salarié Porté n'effectue pas de déplacements dans le cadre des missions qui lui sont confiées dans les conditions qu'il a lui-même négociées. En conséquence, la Société Kiwee ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages ou accidents ou sinistres survenus lors dudit déplacement.
Kiwee ne saurait être engagée sur les propositions de Prestations proposées par le Consultant et négociées avec son Client.

Kiwee peut refuser tout Contrat de Prestation qui ne respecterait pas les conditions préalablement citées, mais également si un ou plusieurs éléments transmis et/ou omis par le Consultant ne permettent pas sa mise en place conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou encore si Kiwee estime que la mission présente un risque qu'elle ne peut assurer (risque financier, nature d'activité risquée…).

### 3. Exécution

Une fois le Contrat Commercial de Prestation de Portage Salarial conclu et le Contrat de Travail en Portage Salarial mis en place, le Consultant est soumis à toutes les obligations générales ou spécifiques détaillées dans le Contrat de Travail en Portage Salarial ainsi que dans le Contrat de Prestation.
Il est seul responsable de l'exécution de ses prestations qu'il doit accomplir conformément aux conditions négociées avec le Client jusqu'à leur parfait achèvement sauf cas de force majeur ou rupture du Client.

Il s'engage à :

- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour développer son activité ;
- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser et mener à son terme chaque Prestation, selon les termes et conditions du Contrat de Prestation qu'il a négocié ;
- informer Kiwee de toute difficulté qu'il rencontrerait dans la réalisation de sa Prestation au regard du contenu et des modalités convenues pour la Prestation, notamment de tout événement susceptible d'en

compromettre l'exécution ou la facturation ;

- fournir à Kiwee tous les éléments permettant d'établir chaque Contrat de Prestation de portage salarial ;
- communiquer tous les éléments de chaque Prestation réalisée permettant à Kiwee d'établir le bulletin de paie, notamment par l'établissement du compte rendu mensuel d'activité.

Le Salarié Porté accomplit toutes les diligences auprès de son Client en vue du recouvrement des factures dues en cas de retard de paiement du Client ou de contestation des jours déclarés.
A défaut de règlement dans un délai raisonnable, Kiwee se réserve le droit d'envoyer toute réclamation et d'engager toute action de recouvrement des factures dues.

### 4. Compte Rendu d'Activité

Afin de permettre la gestion des salaires, le suivi de la charge de travail, ainsi que la facturation Client, le Salarié Porté devra remplir un Compte Rendu d'Activité (CRA) mensuel avec un relevé des périodes de travail qui devra être validé numériquement par le Client, et ce à travers l'Extranet personnel mis à la disposition du Salarié Porté.

La facturation du Client ne peut être faite que lorsque le CRA est validé par ce dernier.
Ainsi validé, il permettra l'édition de la facture et du bulletin de paie selon les conditions négociées, et du choix du Salarié Porté concernant l'avance intégrale de salaire ou non.

### 5. Divers

Le Salarié Porté déclare avoir lors de son entrée dans l'EPS reçu les informations sur :

- Le fonctionnement et les règles propres au Portage Salarial ;
- Le fonctionnement de l'EPS et les engagements respectifs des parties ;
- La convention collective applicable ;
- La nature de l'activité couverte et le montant des garanties de son Contrat d'assurance RCP ;
- L'Extranet de l'EPS constitue le mode de communication et d'information privilégié de l'EPS. Le Salarié est tenu de se reporter à la documentation régulièrement mise à jour sur l'extranet pour l'obtention des imprimés qui seront nécessaires à l'exercice de son activité. Il possède en outre un droit de rectification sur toutes les informations nominatives le concernant dans les fichiers informatiques de la société ;

## OBLIGATIONS DE KIWEE

A réception des documents obligatoires pour l'établissement des Contrats, et dès la signature du Contrat de Prestation (au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la Prestation), Kiwee s'engage à établir un Contrat de Travail en Portage Salarial au Consultant, et à accomplir, en conséquence, les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires.

- Kiwee fait apparaître sur le Contrat de Travail de manière distincte certains éléments et notamment les

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

modalités de calcul de la rémunération nette de frais de gestion versée au Consultant.

- Kiwee assure la gestion administrative de la relation entre le Salarié Porté et son Client. Elle propose des mesures d'accompagnement liées à l'exercice de l'activité du Salarié Porté et à la réalisation de son projet professionnel.
- Kiwee accompagne le Salarié Porté pour lui permettre d'assurer un développement de ses Prestations de nature à favoriser une pérennité de la relation contractuelle. Pour se faire, Kiwee facilite l'accès à la formation, aux bilans de compétences, et à la validation des acquis de l'expérience.
- Kiwee apporte toute assistance utile dans la négociation, la rédaction des Contrats de Prestations, et aux bons respects des obligations légales et/ou contractuelles entre le Salarié Porté et son Client, notamment par le recours éventuel à une assistance juridique.
- Kiwee s'engage à facturer la Prestation telle qu'elle a été négociée entre le Client et le Salarié Porté.
- Une fois le Contrat de Travail en Portage Salarial signé, Kiwee mettra en place et gèrera, pour chaque Salarié Porté, un Compte d'Activité, et procèdera au versement de la rémunération et des charges y afférant, dans les conditions légales et réglementaires.
- Kiwee assure un contrôle de conformité des éléments transmis par le Salarié Porté sur la base d'un Compte Rendu d'Activité et des éléments constituant le prix de la Prestation, et avec notamment la rémunération minimale prévue par la loi, l'indemnité d'apport d'affaires, la ou les contributions prévues par la Convention Collective de branche des Salariés en Portage Salarial.

**COMPTE D'ACTIVITÉ**

Kiwee mettra à disposition du Salarié Porté un extranet personnel et sécurisé afin qu'il puisse à tout moment accéder à son Compte d'Activité.

Au travers de son extranet :

- Le Salarié Porté pourra saisir son dossier administratif et téléverser ses documents (Pièce d'Identité, Attestation de Sécurité Sociale, CV, RIB, Justificatif de domicile....)
- Il pourra signer électroniquement sa Convention d'Adhésion avec Kiwee, Son Contrat de Prestation, Son Contrat de Travail en Portage Salarial.

Son espace en ligne lui permettra de retracer toute son activité (facturation, encaissements, frais versés, solde disponible) et de déclarer ses temps ainsi que ses frais professionnels.
Le Salarié Porté s'engage à renseigner les différentes rubriques via son espace en ligne ou par le biais de notre gestionnaire RH et à joindre toutes les pièces listées en annexe.

Chaque mois, le Salarié Porté sera informé des éléments suivants imputés sur son Compte d'Activité définis à l'article L. 1254-25 du Code du Travail et de la Convention Collective des Salariés en Portage Salarial :

- Les versements effectués par l'Entreprise Cliente à Kiwee au titre de la réalisation de la Prestation,

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

- Le détail des frais de gestion,
- Le montant des services complémentaires
- Le montant des frais professionnels
- Les prélèvements fiscaux et sociaux, autres charges et provisions
- Le montant de la rémunération nette
- Le montant de l'indemnité d'apport d'affaires.

Les sommes versées au Salarié Porté le seront selon les conditions prévues au Contrat de Travail et ses avenants.
En matière de portage salarial, toutes les sommes ayant vocation à être réglées directement au Salarié Porté ou en faveur du Salarié Porté en application notamment des dispositions de l'avenant n° 13 à la convention collective de branche signé le 19 avril 2023 et étendu (s'agissant par exemple des cotisations salariales et patronales, autres charges sociales, autres prélèvements fiscaux, indemnités de rupture, congés spéciaux, compléments maladie, autre complément de rémunération, frais visite médicale, frais d'assurances, etc.), sont prélevées sur le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier, facturé par la Société Kiwee et encaissé par cette dernière.

La rémunération du Salarié Porté est établie à partir du chiffre d'affaires effectif dégagé par la ou les mission(s) réalisée(s) dans le cadre légal du Portage Salarial, par le Salarié Porté. A ce titre, le Salarié Porté ne pourra en aucun cas prétendre à une rémunération supérieure à ce chiffre d'affaires encaissé par la société Kiwee.

Le Salarié Porté percevra au minimum chaque mois une rémunération brute correspondant au salaire minimum journalier conventionnel par jour déclaré travaillé, sur la base de son Compte Rendu d'Activité.
Les compléments de rémunération seront versés après le règlement du Client ou par anticipation,
Les compléments de rémunération seront versés après le règlement du Client ou par anticipation en cas d'activation de l'option d'avance intégrale de salaire. Ce complément de rémunération ne sera confirmé qu'au règlement du Client. En cas d'impayé, ou de retard de paiement, l'option d'avance intégrale sera suspendue.

Le tableau suivant détaille le compte d'activité mis à disposition du Salarié Porté et les modalités de calcul de la rémunération :

| **COMPTE D'ACTIVITÉ** |
|---|
| **Chiffre d'affaires de référence du mois, exprimé en hors taxe.**<br>*Le chiffre d'affaires de référence correspond au chiffre d'affaires encaissé du mois*<br>**ou**<br>*au chiffre d'affaires mensuel facturé en cas d'option d'avance intégrale de salaire* |
| **- Frais de gestion Kiwee**<br>*5% à 6% du CA HT selon option (détaillée plus bas), appliquée sur le Chiffre d'Affaires référence du mois avec un minimum de 250€* |
| - Taxes et assurances liées à l'activité devant être financées par le Porté selon la Convention Collective<br>● Médecine du Travail (Visite et Cotisation annuelle du centre concerné – refacturé au coût réel) |

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

- CVAE, si applicable
- C3S, si applicable

- AGEFIPH, si applicable
- Responsabilité Civile Professionnelle (offerte)
- Garantie Financière sur les salaires (offerte)
- En cas de détachement ou d'expatriation : Couverture assistance et toute autre assurance nécessaire à couvrir les risques liés à l'activité dans le pays de détachement ou d'expatriation
- Et toute charges, services ou prélèvements supplémentaire que Kiwee viendrait à supporter pour le compte de la gestion du Salarié Porté (Cf point services et frais supplémentaires et grille tarifaire disponible dans la Bibliothèque de l'extranet Kiwee).

Les taux pourront faire l'objet d'une réévaluation annuelle.

**= Montant disponible**

**Solde du compte d'activité** (solde négatif ou positif après le versement du salaire et qui sera enlevé ou ajouté du montant disponible. En cas de solde négatif le Salarié Porté devra régler à Kiwee l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées.

Le montant disponible au titre de la Prestation est affecté au paiement de l'ensemble des éléments suivants :

| | |
|---|---|
| - Frais professionnels remboursés | Frais éventuels de mission, de prospection ou de fonctionnement non facturés au Client. Frais reversés avec la paie du mois |
| - Autres Frais au titre d'autres services optionnels demandés par le Salarié Porté | S'appliquent seulement le mois durant lequel est activé le service. |

**= Enveloppe Salariale**

| | |
|---|---|
| Salaire brut =<br>Salaire minimum conventionnel | Calculé sur la base d'un taux journalier minimal brut selon la catégorie du Salarié Porté (taux fixé au Contrat de Travail * Plafond mensuel SS. Ce salaire minimum est calculé au prorata de la présence du Salarié Porté sur le mois |
| + Rémunération complémentaire | Rémunération complémentaire éventuelle que le consultant peut décider de se verser s'il dispose d'un solde de compte d'activité positif ou qu'il décide de choisir l'option d'avance intégrale de salaire. |
| + Indemnité d'Apporteur d'affaires | Correspondant à 5% du salaire minimum conventionnel + rémunération complémentaire |

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

| | |
|---|---|
| + Réserve financière définie à la Convention Collective<br><br>+ Indemnité compensatrice de congés payés | Correspondant globalement à 10% du salaire de base aussi appelé minimum conventionnel – env. 5.5 % sur le potentiel de disponible du Porté du mois.<br>Prévue par la Convention Collective, cette somme est prélevée chaque mois et mise de côté afin de compenser une diminution substantielle, voire la perte de revenus pendant les périodes d'intermissions et financer l'indemnité de fin de Contrat versée au collaborateur Porté à l'issue de son CDI ou de son CDD.<br><br>Correspond à 10% de la somme de : salaire minimum conventionnel + prime complémentaire + indemnité |
| - Cotisations patronales | Elles se situent autour de 45% du Salaire Brut et varient en fonction des plafonds applicables.<br>On retrouve le Taux et montant des cotisations sur le bulletin de salaire du Salarié Porté. |
| - Cotisations salariales | Elles sont généralement autour de 22% du Salaire Brut Elles dépendent du salaire du consultant par rapport au plafond de la Sécurité Sociale et de son statut (cadre ou non cadre). |
| **= Salaire net avant impôt** | |
| - Prélèvement à la source | Correspond au montant de la retenue au titre de l'impôt sur le revenu. Le taux de prélèvement à la source est communiqué automatiquement à Kiwee par l'administration fiscale, en fonction de ce que le Salarié Porté aura paramétré dans son compte personnel impot.gouv. |
| **= Salaire net à payer** | |
| + Montant des frais professionnels remboursés après vérification par la Société de Portage Kiwee | |
| **= Rémunération nette à payer** | |

**VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION**

Le versement de la rémunération nette à payer sera effectué chaque mois, le 5ème jour ouvré du mois, à condition que le CRA soit soumis par le Salarié dans le Portail Kiwee et validé par l'Entreprise Cliente au plus tard le 3ème jour ouvré du mois.

En cas de réception tardive de la validation du CRA, un délai de 48h ouvrées est à prévoir entre la validation du CRA par le Client et le versement du salaire.

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

Il est rappelé que le Salarié Porté n'est pas rémunéré pour les périodes au cours desquelles il n'exerce pas de Prestations auprès d'une Entreprise Cliente.

**FRAIS DE GESTION**

Salarié Porté bénéficiera du dispositif de Portage Salarial de Kiwee ainsi que de ses différents services d'accompagnement précisés dans cette présente Convention. En contrepartie desquels, Kiwee prélèvera des frais de gestion correspondant à 5% du chiffre d'affaires mensuel de référence, exprimé en HT, d'un montant minimal de 250€.

Le Salarié Porté pourra demander s'il le désire une avance intégrale de son salaire en option pour chaque Contrat de Prestation à l'exclusion de la/les dernière(s) facture(s) du dernier mois travaillé de la mission.
Une analyse de la solvabilité du Client sera effectuée pour chaque demande. Si cette dernière se relève positive, le Salarié Porté pourra activer son option d'avance intégrale de salaire et percevoir sur son compte d'activité le montant facturé dès l'envoi de la facture au Client après validation de ses temps d'activité.
Pour la mise en place de cette option, des frais de gestion supplémentaire de 1% du chiffre d'affaires HT du Salarié Porté seront prélevés chaque mois. En cas d'impayé, ou de retard de paiement, l'option avec avance intégrale de salaire sera immédiatement suspendue au plus tard le mois au cours duquel l'impayé ou le retard aura été constaté.

Si le Salarié Porté n'a pas activé l'Option d'avance intégrale de salaire, alors, aucun frais de gestion ne sera appliqué les mois pendant lesquels aucun encaissement de facture Client ne sera constaté.

Les frais de gestion incluent pour le Salarié Porté :

- La prise en charge des formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales professionnelles nécessaires ainsi que leur suivi
- Une assistance dans la négociation, la rédaction des Contrats de Prestation, dans l'accompagnement à la formation
- Un suivi du respect des obligations légales et/ou contractuelles entre le Consultant et son Client
- La facturation de la Prestation telle qu'elle a été négociée entre le Salarié Porté et le Client dans le Contrat de Prestation
- Relance en cas d'impayés de premier niveau jusqu'à la mise en demeure par LAR, hors frais de procédure de recouvrement à la charge du Salarié Porté
- Le versement de la rémunération et l'émission de fiche de paie du Salarié Porté
- L'accès à l'extranet sécurisé de Kiwee permettant au Salarié Porté de gérer son activité en ligne
- La gratuité de la Responsabilité Civile Professionnelle (à l'exclusion d'une couverture complémentaire exigée par le Client)
- L'accès à des avantages fiscaux (Epargne salariale PEE, PERCO, Carte titres-restaurant…), sous réserve de disponible

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

- La gestion comptable des frais professionnels
- L'assurance Garantie Financière Axa
- Votre conseiller personnel accessible sur son portable

**Services et Frais supplémentaires : CF Bibliothèque**

Certaines demandes exceptionnelles concernant la gestion de votre compte, peuvent entrainer un traitement particulier donnant lieu à des services et frais supplémentaires.

Ces frais, services ou prélèvements pourront être imputés directement de votre disponible :

- Frais supplémentaires liés aux démarches administratives de la mise en place d'un détachement à l'étranger
- Frais de Service d'accompagnement formalités titres de séjour et passeport talent
- Frais de gestion administrative fin de contrat
- Frais de bulletins exceptionnels
- Frais de visite médicale spécifique au réel
- Frais de service annuel de gestion sociale
- Frais de non-présentation à un rdv médical
- Frais d'envois postaux si demande venant du Salarié Porté

**DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES ENGAGÉES POUR LE COMPTE DU SALARIÉ PORTÉ**

Tous les frais engagés par Kiwee pour le compte du Salarié Porté pourront être refacturés à ce dernier, par le biais de son compte d'activité.

**REMBOURSEMENT DES FRAIS DU SALARIÉ PORTÉ**

Le Salarié Porté est soumis au même cadre légal que les Salariés concernant le remboursement des frais.
A ce titre, il devra respecter la politique de remboursement de frais professionnels en vigueur conformément aux règles de l'URSSAF et aux règles fiscales applicables.
Le Salarié Porté a la possibilité d'être exonéré de cotisations sur tout ou partie de ses frais professionnels sans frais supplémentaire.
Les conditions d'exonération sont détaillées dans le « Guide des Frais Professionnels » disponible sur votre Portail Kiwee ou peuvent être demandées auprès du service Administratif (admin@kiwee.services)

Les délais de remboursement peuvent varier selon les situations suivantes :

- Les frais de fonctionnement (notes de frais au réel) enregistrés sur notre portail Kiwee au niveau des dépenses du mois, seront traités sur le bulletin de paie de la même période si conformes et validés par notre service en cas de choix d'avance intégrale de salaire.
- En cas de choix de frais de gestion réduit et du choix du versement minimum conventionnel, Les frais de fonctionnement enregistrés sur notre portail Kiwee au niveau des dépenses du mois, seront traités sur le bulletin de paie de la période suivante au règlement de la facture de la Prestation du mois concerné par la dépense, si conformes et validés par notre service en cas de choix d'avance intégrale de salaire.
- Les frais refacturables négociés directement avec le Client et exclus du calcul des frais de gestion, seront pris

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

en charge sur la paie suivant la réception du remboursement de ces dits frais par le Client.

**MUTUELLE**

Le Salarié Porté doit bénéficier et souscrire à la complémentaire santé obligatoire Kiwee sur le socle isolé.
Le Salarié peut choisir de ne pas en bénéficier s'il justifie d'une dispense.

Cas de dispense possibles :

- En CDD ou apprenti < 12 mois. Dispense sans justificatif
- Au moment du recrutement, le Salarié Porté est déjà couvert par une assurance individuelle de remboursement de frais médicaux. Il devra présenter sa demande de dispense et justifier d'une assurance individuelle dans les 15 jours qui suivent son recrutement. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à la date d'échéance de ce Contrat.
- Le Salarié Porté est déjà couvert en tant qu'ayant droit d'un Contrat collectif d'Entreprise à la condition que celui-ci soit à adhésion obligatoire pour tout ayant droit.
- Le Salarié Porté est bénéficiaire de la CMU ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS)
- Le Salarié Porté à des employeurs multiples, et est affilié à un autre Contrat obligatoire au titre d'un autre emploi.

Le Salarié Porté peut décider d'options complémentaires ou encore couvrir ses ayants droits. Les options choisies par le Porté sont ensuite directement prélevées sur son compte bancaire par la mutuelle.
Cette personnalisation offre au Salarié Porté la liberté de choisir entre le prix et le niveau de protection.

Toutes les conditions du Contrat collectif obligatoire frais de santé Axa (mutuelle & surcomplémentaire) ainsi que la décision unilatérale du dispositif complémentaire « frais de santé » sont disponibles sur l'Extranet du Salarié Porté dans sa Bibliothèque.

En cas de période d'intermission du Salarié Porté, la cotisation de la mutuelle devra être payée par le Salarié Porté. Celle-ci sera prélevée de son compte d'activité.

**PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE ET PLAN D'EPARGNE RETRAITE COLLECTIF**

Kiwee propose la mise en place d'un PEE et d'un PERCO, systèmes collectifs d'épargne facultatifs permettant aux Salariés Portés qui le désirent de se constituer un capital au travers de différents supports financiers (valeurs mobilières : actions et/ou obligations, SICAV. Nous contacter.
Pour bénéficier de ce service, le Salarié Porté devra avoir au moins 3 mois d'ancienneté chez Kiwee, et devra contacter son gestionnaire RH pour plus de précisions sur ce service et/ou demande activation.

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

**TTRES-RESTAURANT**

Le Salarié Porté aura la possibilité de disposer, sous réserve de disposer d'un montant au disponible du compte d'activité suffisant, de Titres-Restaurant à la valeur maximale du titre-restaurant fixée par la loi de finance en cours. La part patronale de chaque titre sera exonérée de cotisations sociales dans la limite du plafond d'exonération fixé par la loi de finance.
La part patronale comme la part salariale sont prélevées sur le compte d'activité.
Lorsqu'il n'opte pas pour ce dispositif, le Salarié Porté en informe par écrit la Société de Portage Kiwee.

**PRÉVOYANCE**

Le Salarié Porté bénéficie d'un Contrat de Prévoyance Axa dont les conditions sont disponibles sur son Espace en Ligne extranet.

**PROVISIONS**

La Convention Collective prévoit les provisions suivantes :

1. **Congés payés**

En tant que Salarié Porté, vous aurez droit à 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif.
Une provision mensuelle pour congé payé sera constituée chaque mois, correspondant à 10 % de la rémunération brute du mois versée (salaire minimum conventionnel + rémunération complémentaire + prime d'apporteur d'affaires).
Les éventuels autres congés payés ou exceptionnels ne seront exigibles que sous réserve d'une Prestation en cours de réalisation. Comme tout versement fait au Salarié porté et financé par ce dernier, les cotisations patronales, salariales et autres charges ou provision y afférent seront imputés sur le compte d'activité.

2. **Fin de Contrat (Indemnités de licenciement et rupture conventionnelle)**

En cas de rupture de Contrat au moyen d'une rupture conventionnelle, il conviendra de verser au Salarié Porté une indemnité de rupture conventionnelle équivalente à son salaire de référence x [ (nombre de mois depuis le début du Contrat de Travail) / 12 ] x (1/4).

Le Salaire de référence correspond au montant le plus élevé entre :

- la moyenne de la rémunération brute (salaire, primes, etc.) des douze derniers mois ;
- la moyenne de la rémunération brute (salaire, primes, etc.) des trois derniers mois.

Si la provision du mois en cours est supérieure à celle du mois précédent, le compte d'activité du Consultant est débité de la différence entre les deux montants.
Si la provision du mois en cours est inférieure à celle du mois précédent, le compte d'activité du Consultant est crédité

de la différence entre les deux montants.

La provision inclura les taxes légales en vigueur s'appliquant sur les indemnités de rupture (40 % de charges patronales en 2026).

3. **Réserve financière**

Correspondant globalement 10% du salaire de base équivalent à env. 5.5 % sur le potentiel de dispo du Porté du mois. Cette réserve a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence pendant les périodes hors activités et de permettre aux Salariés Portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant, notamment, de rechercher de nouveaux Clients ou de nouvelles missions ou de financer la fin du Contrat de Travail.

**PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE**

Une retenue au titre de l'impôt sur le revenu sera prélevée sur le Salaire Net du Salarié Porté. L'administration fiscale communiquera directement à Kiwee le taux de prélèvement à appliquer.
Le taux de prélèvement est communiqué directement par l'administration fiscale à Kiwee. Si nécessaire, l'ajustement de ce taux relève de la responsabilité du Salarié Porté, en effet, la gestion de la fiscalité personnelle du Salarié Porté n'est pas de la responsabilité de Kiwee.

**PARRAINAGE**

Si un Salarié Porté (le Parrain) coopte un nouveau Salarié Porté le (Filleul), Kiwee offrira 300€ au Parrain et 100 € au Filleul. Les comptes d'activité seront crédités à l'issu du 3ème mois de l'entrée dans les effectifs du Filleul (sous réserve d'un Contrat d'au moins 55 jours).

**ACOMPTE**

Le Salarié Porté a la possibilité de demander le versement d'un acompte sur salaire avant la fin du mois, à condition que le solde de son compte d'activité soit positif. Le Salarié Porté ne peut faire qu'une seule demande de versement d'acompte par mois.

Fonctionnement :

- Toute demande d'acompte ne pourra se faire sans la transmission de la validation préalable du Client final des temps / jours réellement effectués sur la période par le Salarié Porté. Cette demande de validation devra se faire via le portail Kiwee dans la rubrique Temps d'Activité ou du Portail du Client selon le cas. La demande d'acompte devra être indiquée en commentaire ainsi que les jours concernés par cette demande.
- La demande d'acompte devra également être formalisée par mail auprès d'admin@kiwee.services pour mise en œuvre.
- L'acompte possible sera au maximum de 30% du facturable Client concernant les jours sollicités.

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

Exemple : demande d'acompte sur 7 jours travaillés au TJM de 480 €HT. L'acompte possible sera de 1 008€ (30% * 3360€)

**DONNÉES PERSONNELLES**

La collecte et le traitement des données à caractère personnel par Kiwee sont soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et au Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD»).
Le délégué à la protection des données peut être contacté aux coordonnées suivantes pour toute question relative au traitement des données personnelles et à l'exercice des droits vis-à-vis de ces données : compliance@kiwee.services.

**CLAUSE D'EXCLUSIVITÉ**

Il n'existe pas d'exclusivité de Convention de Portage, le Consultant peut conclure une autre Convention avec une autre société. En revanche, les documents de fonctionnements administratifs de Kiwee restent sa propriété exclusive et le Consultant ne peut les utiliser dans le cadre d'une Convention de Portage avec une autre société.

**LITIGE**

En cas de contestation par l'une des parties, celles-ci s'engagent à rechercher préalablement une solution amiable à leurs difficultés. Si la mise en œuvre d'une telle solution s'avérait impossible, les parties reconnaissent la compétence des juridictions du lieu du siège social de Kiwee pour connaître des litiges nés de l'exécution des présentes.

**INTÉGRALITÉ DU CONTRAT**

Le présent Contrat exprime l'intégralité des obligations des parties, annule et remplace tout accord, correspondance ou écrits antérieurs. Le Salarié Porté déclare que le présent Contrat lui a été remis et a été signé avant la conclusion du Contrat de Travail en Portage Salarial.
Une fois signé par les deux parties, le présent Contrat constituera le cadre de leurs engagements réciproques.

**Envoyé par signature électronique le 05/06/2026,**

| | |
|---|---|
| Monsieur RIMLINGER Fabrice | Monsieur POCACHARD Cyril |
| Le Salarié Porté | Pour la Société de Portage |
| *Lu et approuvé* | *Lu et approuvé* |

**Kiwee**
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Mail admin@kiwee.services

## ANNEXE 1 - Pièces administratives à fournir pour la rédaction des différents Contrats en Portage Salarial.

**Pour la signature de la Convention de Portage et de la signature du Contrat de Travail en Portage Salarial :**

- Pièce d'identité (Carte d'Identité ou Passeport ou Titre de séjour) : en cours de validité – resto verso
- Passeport Talent si concerné
- Attestation CPAM
- CV
- Copie des Diplômes et Certifications
- Justificatif de domicile – 3 mois (facture mobile ou énergie par exemple)
- RIB
- Preuve de la visite médicale effectuée dans les 5 ans. A défaut l'Inspection du Travail vous en reprogrammera une dans les 3 mois du début de la Prestation. Le coût annuel du Centre de Médecine Préventive sera imputé de votre CA le mois de votre entrée dans les effectifs de Kiwee.

**Si concerné par Indemnités Kilométriques :**

- Permis de Conduire
- Carte Grise
- Attestation d'assurance autorisant les déplacements professionnels

**Pour la signature du Contrat de Prestation :**

- Description de la Prestation et des conditions de réalisation
- Périmètre des tâches à réaliser
- Description des moyens mis en œuvre pour la réalisation
- Différents lieux de mission, horaires, matériel mis à disposition si concerné
- Coordonnées de l'Entreprise Cliente, SIREN, Signataire des Contrats, Signataire du Compte Rendu d'Activité, Destinataire des factures
- Modalités de facturation (tarif, conditions de paiement, remboursement de frais de mission)